SENTENÇA

[Fornecimento de medicamentos]
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
0815853-87.2021.8.15.0001
AUTOR: ANA CAROLINA LUCAS RODRIGUES ALVES
REU: UNIMED C. GRANDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Vistos, etc.

I. RELATÓRIO

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 129052010), apresentada pela executada **UNIMED C. GRANDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA**, em face de **ANA CAROLINA LUCAS RODRIGUES ALVES**.

A executada alega excesso de execução, sustentando que os cálculos da exequente (R$ 21.299,18) não observam corretamente os parâmetros do título executivo judicial, notadamente no que concerne à correção monetária e juros de mora aplicados ao dano moral, e ao percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais. Apresenta, para tanto, o valor que entende devido de R$ 18.768,51, requerendo a retificação do débito, o reconhecimento do excesso de R$ 2.530,67 e a condenação da exequente em honorários sucumbenciais na impugnação.

Intimada, a exequente apresentou sua Manifestação ao Pedido de Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 136595578), em que defende a correção de seus cálculos e sustenta a aplicação da multa e dos honorários de 10% previstos no Art. 523, §1º, do CPC, em razão da intempestividade do pagamento do valor incontroverso pela executada. A exequente informa que o pagamento ocorreu em 25/11/2025, ou seja, após o término do prazo para pagamento voluntário, que seria 19/11/2025, requerendo a continuidade dos atos executórios sobre o valor remanescente de R$ 7.456,21.

É o breve e necessário relato.

II. FUNDAMENTAÇÃO

A Impugnação ao Cumprimento de Sentença é o instrumento processual adequado para que o executado argua matérias de defesa, como o excesso de execução, a inexigibilidade do título, entre outras, nos termos do Art. 525 do Código de Processo Civil.

1. DO CRONOGRAMA TÉCNICO E DA TEMPESTIVIDADE

Compulsando os autos, verifico que a ciência da intimação para pagamento ocorreu em **29/10/2025** (ID 125828284). O prazo iniciou-se em **30/10/2025**. Em observância ao **Art. 219 do CPC** (contagem em dias úteis) e ao calendário oficial do TJPB (Ato Conjunto), estabeleço o seguinte cronograma:

1.1 PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO (15 DIAS ÚTEIS - ART. 523, CPC):

A executada foi intimada para pagamento voluntário pelo **Despacho ID 125794936** (referenciado como Despacho 23145055), publicado em Diário Eletrônico em 24/10/2025 (ID 125828284). A ciência da intimação foi registrada em **29/10/2025 (Quarta-feira)**.

O prazo de 15 (quinze) dias úteis para pagamento voluntário, nos termos do Art. 523 do CPC, se deu da seguinte forma:

30/10 (Qui): 1º dia útil.

31/10 (Sex): 2º dia útil.

01/11 (Sáb) e 02/11 (Dom): Fim de semana e Feriado de Finados (Prazos suspensos).

03/11 (Seg): 3º dia útil.

04/11 (Ter): 4º dia útil.

05/11 (Qua): 5º dia útil.

06/11 (Qui): 6º dia útil.

07/11 (Sex): 7º dia útil.

08/11 (Sáb) e 09/11 (Dom): Fim de semana.

10/11 (Seg): 8º dia útil.

11/11 (Ter): 9º dia útil.

12/11 (Qua): 10º dia útil.

13/11 (Qui): 11º dia útil.

14/11 (Sex): 12º dia útil.

15/11 (Sáb) e 16/11 (Dom): Feriado da Proclamação da República e Fim de semana.

17/11 (Seg): SEM EXPEDIENTE (Suspensão conforme Ato Conjunto do TJPB - Prazo suspenso).

18/11 (Ter): 13º dia útil.

19/11 (Qua): 14º dia útil.

20/11 (Qui): FERIADO NACIONAL (Zumbi e Consciência Negra - Prazo suspenso).

21/11 (Sex): PONTO FACULTATIVO/SUSPENSÃO (Conforme calendário TJPB - Prazo suspenso).

22/11 (Sáb) e 23/11 (Dom): Fim de semana.

24/11 (Seg): 15º dia útil — TERMO FINAL PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO.

O prazo fatal para o pagamento isento de sanções encerrou-se em **24/11/2025**. O depósito judicial foi realizado pela UNIMED apenas no dia **25/11/2025** (ID 129052014).

Desta forma, o pagamento ocorreu após o termo final do prazo legal, sendo, portanto, **extemporâneo**. Em consequência, a multa de 10% e os honorários de 10% do Art. 523, §1º, do CPC são devidos. Nesse ponto, **a tese da exequente (ID 136595578) quanto à aplicação das penalidades legais é acolhida**.

1.2. DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ART. 525 DO CPC)

O prazo de 15 (quinze) dias úteis para a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença inicia-se automaticamente após o término do prazo para pagamento voluntário, independentemente de nova intimação (Art. 525, caput, do CPC).

Assim, o prazo para a impugnação começou a fluir em **24/11/2025 (segunda-feira)**.

Contagem dos 15 dias úteis para a Defesa (Impugnação):

25/11 (Ter): 1.º dia útil.

26/11 (Qua): 2.º dia útil.

27/11 (Qui): 3.º dia útil.

28/11 (Sex): 4.º dia útil.

29/11 (Sáb) e 30/11 (Dom): Fim de semana.

01/12 (Seg): 5.º dia útil.

02/12 (Ter): 6.º dia útil.

03/12 (Qua): 7.º dia útil.

04/12 (Qui): 8.º dia útil.

05/12 (Sex): 9.º dia útil. [DATA DO PROTOCOLO DA IMPUGNAÇÃO - ID 129052010]

06/12 (Sáb) e 07/12 (Dom): Fim de semana.

08/12 (Seg): 10.º dia útil.

09/12 (Ter): 11.º dia útil.

10/12 (Qua): 12.º dia útil.

11/12 (Qui): 13.º dia útil.

12/12 (Sex): 14.º dia útil.

13/12 (Sáb) e 14/12 (Dom): Fim de semana.

15/12 (Seg): 15.º dia útil — TERMO FINAL PARA APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO.

Como se observa no cronograma acima, o prazo legal para a executada apresentar a sua Impugnação ao Cumprimento de Sentença estendia-se até ao dia **15/12/2025**. Esta data coincide exatamente com a informação gerada pelo sistema PJe no **ID 125828284**, que previa o vencimento em 15/12/2025 às 23:59:59.

Tendo a UNIMED protocolado a sua peça processual no dia **05/12/2025**, fê-lo no **9.º dia útil** do prazo, restando sobejamente demonstrada a sua **TEMPESTIVIDADE**.

1.3. DA DISTINÇÃO DE CONSEQUÊNCIAS ENTRE A TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO E A EXTEMPORANEIDADE DO PAGAMENTO

É crucial distinguir as consequências jurídicas da tempestividade da impugnação em face da extemporaneidade do pagamento voluntário. Embora a executada tenha exercido seu direito de defesa de forma tempestiva, apresentando a Impugnação dentro do prazo legal, esta tempestividade não tem o condão de afastar os efeitos da mora já consumada no cumprimento da obrigação pecuniária.

O Art. 523, §1º, do CPC impõe a multa e os honorários em caso de **não ocorrência de pagamento voluntário no prazo**. A possibilidade de impugnar a execução (Art. 525 do CPC) é um direito subsequente e distinto.

Portanto, a **tempestividade da Impugnação** permite que as alegações de excesso de execução sejam analisadas e, se for o caso, acolhidas para corrigir os cálculos da dívida principal (ex: percentual de honorários, metodologia de juros). A **extemporaneidade do pagamento voluntário** acarreta, por si só, a incidência da multa de 10% e dos honorários de 10% previstos no Art. 523, §1º, do CPC sobre o valor da execução, ainda que este valor venha a ser posteriormente modificado pela impugnação. O direito à isenção dessas verbas precluiu no momento em que o pagamento não foi efetuado até 24/11/2025.

Assim, o Juízo procederá à correção dos cálculos principais com base nos argumentos da impugnação que se mostrarem procedentes, mas manterá a aplicação das penalidades decorrentes da mora no pagamento.

2. DO TÍTULO EXECUTIVO E SEUS PARÂMETROS

A execução tem como base o título executivo judicial formado pela **Sentença de primeiro grau** (ID 52283869) e pelo **Acórdão** que julgou a apelação (ID 124317431).

O título executivo estabeleceu os seguintes parâmetros para a condenação:

Dano Moral: R$ 10.000,00.

Correção Monetária (Dano Moral): Pelo INPC, a partir da data do arbitramento, ou seja, **desde 07/12/2021** (data da Sentença), conforme expressa determinação e em consonância com a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Juros de Mora (Dano Moral): 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, ou seja, **desde 23/06/2021** (data do mandado de citação, ID 44885796), nos termos do Art. 405 do Código Civil, aplicados de forma simples sobre o valor principal corrigido monetariamente.

Honorários Advocatícios Sucumbenciais: 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (ou sobre o valor atualizado da causa, que, no caso de condenação líquida, corresponde ao valor da condenação), conforme a Sentença (ID 52283869, p. 4) e ratificado pelo Acórdão (ID 124317431, p. 7), que expressamente **deixou de majorar** tal percentual em grau recursal.

2.1. DAS TESES DA EXECUTADA (UNIMED) SOBRE EXCESSO DE EXECUÇÃO

A executada argui excesso de execução com base em: a) cálculo inadequado de correção monetária e juros de mora para danos morais; e b) percentual incorreto dos honorários advocatícios sucumbenciais.

2.1.1. Do Cálculo de Correção Monetária e Juros de Mora para o Dano Moral

Analisando a planilha de ID. 124682296, considero **corretos** os cálculos da exequente quanto ao principal do dano moral, pois aplicou os juros de mora desde 23/06/2021 e a correção monetária desde 07/12/2021, em total consonância com o título executivo judicial e a legislação civil vigente.

Todavia, pondera a executada que a exequente aplicou juros de forma ampliada e cumulativa. Compulsando a planilha, observa-se que, conquanto os marcos temporais (07/12/2021 e 23/06/2021) estejam corretos, o montante final de juros exige uma **discriminação analítica e detalhada**.

Para evitar qualquer suspeita de capitalização indevida (anatocismo) ou aplicação de juros sobre base de cálculo composta, **assiste razão à executada quanto ao dever de transparência**. Portanto, na nova planilha a ser apresentada, a exequente deverá demonstrar a incidência dos juros de forma **simples e linear** sobre o valor principal corrigido, sob pena de incorrer em excesso de execução por metodologia não prevista no título judicial.

2.1.2. Do Percentual dos Honorários Advocatícios Sucumbenciais

A executada tem razão. A planilha da exequente de ID 124682296 indica a aplicação de Honorários advocatícios (17,25%). Contudo, o título executivo é taxativo ao fixar os honorários em **15% (quinze por cento)** sobre o valor da condenação, e o Acórdão (ID 124317431, p. 7) explicitamente **não majorou** tal percentual em sede recursal.

Portanto, o percentual de 17,25% aplicado pela exequente está em dissonância com o título executivo, configurando excesso na execução nesse particular. Nesse ponto, **assiste razão à executada**. O cálculo deve ser refeito com a aplicação do percentual de 15%.

Diante do exposto, os cálculos apresentados pela exequente em ID 124682296 apresentam excesso no que tange ao percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais (17,25% ao invés de 15%) e na metodologia de cálculo dos juros de mora aplicados ao dano moral. No entanto, a executada incorreu em mora no pagamento voluntário do débito, o que atrai a incidência da multa e dos honorários do Art. 523, §1º do CPC.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA** para:

1. **RECONHECER o excesso de execução** quanto aos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, determinando sua fixação em **15%**, conforme título executivo (ID 124317431).

2. **Determinar** a revisão da metodologia de cálculo dos juros de mora aplicados ao dano moral, nos termos da planilha de ID 124682296 (Juros desde 23/06/2021 e Correção desde 07/12/2021).

3. ACOLHO o pleito da exequente (ID 136595578) quanto à aplicação da multa de 10% e dos honorários de 10% do Art. 523, §1º, do CPC, em razão da intempestividade do pagamento do valor que era devido no prazo do Art. 523 do CPC (vencido em 24/11/2025).

4. DETERMINAR que a exequente apresente nova planilha em 05 dias, observando os 15% de honorários e as sanções da mora, abatendo-se o valor depositado (**R$ 18.768,51**).

Diante da sucumbência recíproca, as custas processuais serão rateadas em 50% para cada parte. Fixo honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido pela executada (valor do excesso), a serem pagos pela exequente; e 10% sobre o valor remanescente da execução em favor do patrono da exequente. Sendo a exequente beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade das verbas sucumbenciais (custas e honorários) a que foi condenada fica suspensa, nos termos do Art. 98, § 3º do CPC, pelo prazo de 05 (cinco) anos, salvo prova em contrário de mudança em sua situação financeira.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa-PB, **data e assinatura eletrônicas**.

Juíz(a) de Direito

Assinado eletronicamente por: MARIA CARMEN HERACLIO DO REGO FREIRE FARINHA
24/02/2026 13:18:31
https://consultapublica.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 136990731

26022413183089000001

IMPRIMIR GERAR PDF